

METAS DA SEMANA 7

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 7				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
43	Constitucional	Controle de Constitucionalidade Parte 1 de 2	Pág. 3	
44	Constitucional	Controle de Constitucionalidade Parte 2 de 2	Pág. 3	
45	Tributário	Suspensão do Crédito Tributário	Pág. 28	
46	Administrativo	Serviços Públicos e PPP	Pág. 41	
47	Tributário	Extinção e Exclusão do Crédito Tributário Parte 1 de 2	Pág. 60	
48	Tributário	Extinção e Exclusão do Crédito Tributário Parte 2 de 2	Pág. 60	
49	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 73	

METAS 43 E 44

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 11. Controle de constitucionalidade: sistema brasileiro. Evolução histórica. 12. O papel do Advogado-Geral da União no controle de constitucionalidade. 13. Inconstitucionalidade: normas constitucionais inconstitucionais. 14. Inconstitucionalidade por omissão. 15. Ação direta de inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual. 16. Ação declaratória de constitucionalidade. 17. Arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Na PF: 8 Controle de constitucionalidade: direito comparado. Sistema brasileiro. Controle difuso e concentrado. Modulação dos efeitos. Evolução histórica. Normas constitucionais inconstitucionais. 9 Declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto e interpretação conforme a constituição. 10 Inconstitucionalidade por omissão. 11 Ação direta de inconstitucionalidade: origem, evolução e estado atual. 12 Ação declaratória de constitucionalidade. 13 Arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Na PFN: 7. Controle de constitucionalidade: premissas; sistemas; classificações; modalidades; Direito Comparado; sistema brasileiro e sua evolução histórica. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Representação interventiva. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE** pelo **PDF Base** do curso.
- Leitura das seguintes leis: Lei nº [9.868/99](#).
Lei nº [9.882/99](#).
Lei nº [12.562/11](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **40 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO CONSTITUCIONAL
ASSUNTO	20 CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- Os requisitos fundamentais para que haja controle de constitucionalidade são:
 - a) existência de uma Constituição rígida.
 - b) supremacia da Constituição.
 - c) atribuição de competência a um órgão para solucionar os problemas de constitucionalidade.
- A doutrina brasileira sempre defendeu que o vício de inconstitucionalidade seria aferido no plano de **VALIDADE** (sistema norte-americano). Logo, a norma inconstitucional seria nula e, por isso, a decisão que reconhece a inconstitucionalidade seria meramente declaratória, produzindo efeitos retroativos.
- Kelsen defendia a **TEORIA DA ANULABILIDADE** (sistema austríaco). A norma inconstitucional seria válida e eficaz até o pronunciamento da Corte Constitucional, que teria natureza constitutiva negativa e produziria efeitos prospectivos (para frente). O vício de inconstitucionalidade seria aferido no plano da eficácia.
- Tradicionalmente, **o Brasil adotou o sistema norte-americano de nulidade da lei inconstitucional**. Consequentemente, a decisão que declarar a inconstitucionalidade da lei produzirá efeitos retroativos.

- Todavia, a regra da retroação de efeitos admite exceções. O art. 27 da Lei no 9.868/99 e o art. 11 da Lei no 9.882/99 admitem **A MODULAÇÃO DOS EFEITOS** da decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e observado o quórum de 2/3 dos membros do STF. Veja:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista **razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, **por maioria de dois terços de seus membros**, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista **razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, poderá o Supremo Tribunal Federal, **por maioria de dois terços de seus membros**, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

- Ainda que as leis se refiram ao controle concentrado de constitucionalidade, o STF admite a modulação dos efeitos no âmbito do controle difuso, aplicando, o quórum de 2/3 dos membros. Precedente: Info 857 do STF.

- No RE 638115, julgado em 18.12.2019, o STF fixou o *quórum* de **MAIORIA ABSOLUTA** dos membros para modulação de efeitos de decisão proferida em julgamento de recurso extraordinário repetitivo, com repercussão geral, **nos casos em que não há declaração de inconstitucionalidade do ato normativo impugnado**. Isso porque essa decisão não vincula os demais Poderes, instituições e a sociedade. Assim, temos o seguinte cenário:

JULGAMENTO DE RE COM REPERCUSSÃO GERAL

STF declara a inconstitucionalidade da norma

Modulação: **2/3** dos membros

STF NÃO declara a inconstitucionalidade da norma

Modulação: **maioria absoluta** dos membros

- **Desconstitucionalização:** Não se admite a recepção de normas constitucionais da Constituição anterior. A revogação da Constituição anterior é total. No Brasil não há desconstitucionalização.

b) Espécies de Controle de Constitucionalidade:

AÇÃO	incompatibilidade de ato normativo infraconstitucional com a Constituição. Ela pode ser formal ou material.
OMISSÃO	inércia do Poder Legislativo em regulamentar norma constitucional de eficácia limitada.
FORMAL	violação ao devido processo legislativo. É também denominada inconstitucionalidade nomodinâmica .
MATERIAL	é denominada inconstitucionalidade nomoestática . É a inconstitucionalidade que decorre da incompatibilidade de um ato normativo com regra ou princípio constitucional.
PREVENTIVO	será preventivo quando realizado durante o processo legislativo. O controle prévio é realizado pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. O controle prévio é realizado pelo Poder Legislativo quando da tramitação das propostas nas Comissões de Constituição de Justiça e na votação em Plenário. O controle prévio é realizado pelo Poder Executivo através do veto por inconstitucionalidade (veto jurídico). O controle prévio é realizado pelo Poder Judiciário por provocação de parlamentar, a quem se reconhece o direito subjetivo de participar de processo legislativo hígido.
REPRESSIVO	Ocorre quando realizado sobre a lei.

c) Controle Difuso:

Efeitos da decisão:

- Em regra, os efeitos são “*inter partes*” e “*ex tunc*” (retroativos).
- O STF admite a modulação dos efeitos no âmbito do controle difuso, aplicando, inclusive, o quórum de 2/3 dos membros. Precedente: Info 857 do STF.
- O STF acolhe a teoria da abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Quando o STF declara uma lei inconstitucional, mesmo em sede de controle difuso, a decisão já tem efeito vinculante e “*erga omnes*” e o STF apenas comunica o Senado, com o objetivo de buscar somente a publicidade. Precedentes: ADIs 3406 e 3471.
- O STF não admite a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”. Segundo a teoria restritiva, adotada pelo STF, somente o dispositivo da decisão produz efeito vinculante. Os motivos invocados na decisão não são vinculantes. Não cabe reclamação sob o argumento de que a decisão impugnada violou os motivos expostos no acórdão do STF, ainda que este tenha caráter vinculante. Precedente: Info 887 do STF.

Exceções à cláusula de reserva de plenário:

- Normas pré-constitucionais, porque o caso é de não recepção e não de inconstitucionalidade. Precedente: Rcl 15786.
- Turmas recursais dos juizados especiais. Precedente: ARE 792562.
- Pronunciamento prévio do plenário ou do órgão especial de Tribunal. Precedente: Rcl RE 876.067 AgR.
- Turmas do STF no julgamento de RE. Precedente: RE 361.829.
- Atividade de caráter administrativo. Precedente: Rcl 15.287 MC.

- Decisão de juiz singular. Precedente: Rcl 14.889 MC.
- Inconstitucionalidade é declarada com base em súmula ou em jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas do STF. Precedente: Rcl 16.528 AgR.
- Não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência do STJ. Precedente: AgInt nos EDcl no RMS 64.859/ES.

d) Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade:

- ***Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI):*** caráter dúplice ou ambivalente. Proclamada a constitucionalidade do ato normativo impugnado, o pedido da ADI será julgado improcedente e o da ADC será julgado procedente.

• ***Objeto da ADI:***

1. Lei ou ato normativo federal ou estadual.
2. Medida provisória.
3. Ainda que a lei tenha efeito concreto, caberá ADI.
4. Atos normativos são resoluções administrativas de tribunais, regimentos internos de tribunais, deliberações administrativas dos órgãos judiciários.
5. Emenda constitucional.
6. Tratados internacionais (noção de bloco de constitucionalidade).
7. Decreto legislativo para sustar ato normativo do Poder Executivo.
8. Decreto autônomo.
9. Resolução do TSE.
10. Resoluções do CNJ e do CNMP.

• ***Não podem ser objeto de ADI:***

1. Decretos regulamentares e outros atos normativos secundários.
2. Normas constitucionais oriundas do Poder Constituinte originário.

3. Ato normativo de eficácia exaurida ou já revogado. Nesse ponto, é bom ter atenção às seguintes exceções: fraude processual quando já pautada a ADI (ADI 3.232).

ADI pautada antes do exaurimento da lei temporária (ADI 4.426).

ausência de comunicação ao STF sobre revogação de norma não prejudica julgamento de ADI (ADI 951).

4. As normas pré-constitucionais não sofrem incidência pela via de controle da ADI, tendo a nova Constituição como parâmetro. A análise, em verdade, é de recepção ou revogação (compatibilidade material).

5. Súmulas.

6. Decreto Regulamentar. Caso busque validade diretamente da CF, sendo abstrato e genérico, daí pode ser analisado pela via da ADI.

• **Legitimados para propor ADI:**

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

RISCO DE PEGADINHA:

Mesa do Congresso Nacional **NÃO TEM LEGITIMIDADE.**

LEGITIMADOS UNIVERSAIS

LEGITIMADOS ESPECIAIS

Não sofrem restrição quanto à interposição de ADI no STF. Em outras palavras, podem propor a ação independentemente do assunto sobre o qual trate a norma.	Devem respeitar o que se chama de pertinência temática, que é a demonstração do interesse de agir. Em resumo, para ser cabível a ADI, a norma impugnada deve ter alguma relação de pertinência com a função desempenhada pelo órgão ou entidade. Exemplo: um Governador de um determinado estado só poderá impugnar uma norma que afete os interesses daquele próprio estado-membro.
O Presidente da República Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados Procurador-Geral da República Conselho Federal da OAB Partidos políticos com representação no Congresso Nacional.	Os Governadores Confederações Sindicais Entidades de Classe de âmbito nacional Mesas das Assembleias Legislativas ou da Câmara Legislativa do DF.

- Para efeitos de legitimidade, a representação no Congresso Nacional pelo partido político requer apenas um parlamentar. Caso haja superveniente perda da representação no Congresso, isso não impedirá o prosseguimento da ADI, pois a legitimidade se afere na propositura.

RISCO DE PEGADINHA:

A perda do mandato do parlamentar que impetra MS para fins de controle preventivo de constitucionalidade acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, tendo em vista que essa via é direito personalíssimo do parlamentar.

- Efeitos da decisão:

1. Erga omnes

2. Ex tunc

A eficácia é a partir da publicação da ata de julgamento no DJE, independentemente do trânsito em julgado.

A declaração de inconstitucionalidade de uma lei gera efeitos repristinatórios, que é o restabelecimento da vigência da norma que havia sido revogada pela lei posteriormente declarada inconstitucional. Caso a lei anteriormente revogada também seja inconstitucional, é necessário pedido expresso quanto à sua inconstitucionalidade.

Excepcionalmente, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, o STF, por 2/3 de seus membros, poderá modular os efeitos da decisão.

3. Vinculante em relação à administração pública e demais órgãos do Poder Judiciário

Não há efeito vinculante para o Poder Legislativo. Evita-se a fossilização da Constituição.

- Reação legislativa e rodadas interpretativas. Veja: ADI 5105, Info 801 do STF.
- **Inconstitucionalidade por Arrastamento ou Consequencialista:** técnica utilizada para declarar a inconstitucionalidade de dispositivos que, embora não sejam objeto da ADI, estão vinculados à norma impugnada, tendo em vista a instrumentalidade. Pode ser vertical (decreto e lei) ou horizontal (dispositivos conexos da mesma lei).
- Inconstitucionalidade circunstancial x Norma constitucional em trânsito para inconstitucionalidade.
- A sanção do chefe do executivo não supre o vício de iniciativa. Se o projeto de lei deveria ter sido apresentado pelo Chefe do Poder Executivo e, no entanto, foi deflagrado por um Parlamentar, ainda que o Chefe do Executivo o sancione, ele continuará sendo formalmente inconstitucional.
- Não se pode confundir a eficácia normativa de uma sentença que declara a inconstitucionalidade (que retira do plano jurídico a norma com efeito “ex tunc”) com a eficácia executiva, ou seja, o efeito vinculante dessa decisão. Precedente: Info 787.

EFICÁCIA NORMATIVA	EFICÁCIA EXECUTIVA
Retirada da norma em face do efeito <i>extunc</i> em sede de controle de constitucionalidade. Essa eficácia é automática, já que a lei não é mais aplicada (salvo modulação de efeitos).	Efeito vinculante da decisão em controle nas demais esferas dos Poderes. Para reformar decisão anterior em desconformidade com a decisão do STF, há necessidade de Recurso Próprio ou Ação Rescisória não sendo automática.

e) “Amicus Curiae”:

- É vedada a intervenção de terceiros no Controle de Constitucionalidade. *Amicus Curiae* não se confunde com intervenção de terceiros e é possível.
- O STF entende que a decisão do relator que admite ou inadmite o *amicus curiae* é **irrecorrível**. Precedente: RE 602584.
- O *amicus curiae* não poderá intervir se o processo já foi liberado pelo Relator para que seja incluído na pauta de julgamentos. Precedente: ADI 5104 MC/DF.
- **Amicus curiae pode opor embargos de declaração em RE sujeito à RG?** Não, assim como em ações de controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência do STF é no sentido de não admitir os embargos dos amigos da corte. RE 949.297, em abril de 2024. (Info 1131 do STF)
- **É possível a intervenção de amicus curiae no processo penal?** Não, por ausência de previsão legal.
- **O amicus curiae pode apresentar memoriais?** Sim. O *amicus curiae* tem a prerrogativa de apresentar memoriais, pareceres, documentos, etc. com o objetivo de subsidiar os julgadores com dados técnicos sobre a causa.

- **O amicus pode aditar o pedido contido na inicial?** Não. O *amicus curiae* tem o direito a ter seus argumentos apreciados pelo Tribunal, inclusive com direito a sustentação oral, mas não tem direito a formular pedido ou de aditar o pedido já delimitado pelo autor da ação. Precedente: AC 1362/MG.

- **O amicus curiae tem direito de fazer sustentação oral?** Sim. Para o STF, o *amicus curiae* tem o direito de fazer sustentação oral. Precedente: ADI 277/SP.

- **O amicus curiae tem legitimidade para pleitear medida cautelar?** Não. O *amicus curiae* não tem legitimidade para propor ação direta. Logo, não possui legitimidade para pleitear medida cautelar. Precedente: ADPF 347 TPI-Ref/DF.

f) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental:

- A previsão constitucional relativa à ADPF é norma de eficácia limitada, segundo o STF. Enquanto não editada a Lei n. 9.882/99, não era possível a utilização dessa via de controle concentrado.

- **Objeto:**

Art. 1º A arguição prevista no § 1º do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público.

Parágrafo único. Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental:

I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição; (Vide ADIN 2.231-8, de 2000)

- Arguição autônoma x Arguição incidental: diferenças e cabimento.

- **Em resumo, a ADPF tem como objeto:**

1. Qualquer ato (ou omissão) do Poder Público, incluídos os não normativos, que acarrete lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente da Constituição, visando a evitar ou reparar referida lesão.

2. Leis e atos normativos federais, estaduais e municipais (e também os distritais, inclusive os editados com fulcro nas competências municipais do DF), abrangidos os anteriores à Constituição, desde que exista acerca de sua aplicação relevante controvérsia constitucional e que a aplicação ou a não aplicação desses atos implique lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental decorrente da Constituição. Nesse sentido:

A ADPF é, via de regra, meio inidôneo para processar questões controvertidas derivadas de normas secundárias e de caráter tipicamente regulamentar. Precedente: ADPF 210.

3. Cabe ADPF contra Súmula do TST. Precedente: ADPF 501.

- **Conceito de preceito fundamental:** os direitos e garantias individuais (art. 5º), cláusulas pétreas (art. 60, § 4º), os princípios sensíveis, cuja violação podem dar ensejo à decretação de intervenção federal nos estados-membros (art. 34, VII), entre outros.

- **Legitimidade:** são os mesmos legitimados arrolados para ADI.

- **Subsidiariedade da ADPF:**

1ª posição: Não cabe ADPF se há outro meio para debelar a controvérsia de forma ampla, geral e imediata. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação. Precedente: ADPF 172.

2ª posição: Não cabe ADPF se existem instrumentos no controle concreto-difuso. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. Precedente: ADPF 392.

- **Fungibilidade entre as ações de controle concentrado:** o STF reconhece a fungibilidade entre ADI e ADPF.

- Fungibilidade e o erro grosseiro:

A ADPF e a ADI são fungíveis entre si. Assim, o STF reconhece ser possível a conversão da ADPF em ADI quando imprópria a primeira, e vice-versa. No entanto, essa fungibilidade não será possível quando a parte autora incorrer em erro grosseiro. É o caso, por exemplo, de uma APF proposta contra uma Lei editada em 2013, ou seja, quando manifestamente seria cabível a ADI por se tratar de norma posterior à CF/88. STF. Precedente: Info 771 do STF.

- Medida liminar: é possível, por maioria absoluta dos membros do STF. A liminar consistirá na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processos ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes de coisa julgada.

- ADO x Mandado de Injunção: efeitos e diferenças.

	ADO	MI
FINALIDADE	Combater omissão inconstitucional que impede a efetividade da CF	Garantir o exercício de direito, liberdade ou prerrogativa constitucional inviabilizados por omissão.
NATUREZA	Controle concentrado	Controle concreto.
LEGITIMIDADE	Mesmos legitimados da ADI (art. 103 CF)	Titular do direito afetado (pessoa física ou jurídica); também coletivo.
EFICÁCIA	Em regra, <i>erga omnes</i>	Em regra <i>inter partes</i> , mas STF pode conferir efeito <i>erga omnes</i> ou coletivo.

- Omissões normativas: total ou parcial (parcial propriamente dita e parcial relativa).

- Possibilidade de Medida Cautelar na ADO.
- ADI interventiva: procedimento e princípios sensíveis.
- ***É possível que seja celebrado um acordo no bojo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF)?***

É possível a celebração de acordo num processo de índole objetiva, como a ADPF, desde que fique demonstrado que há no feito um conflito intersubjetivo subjacente (implícito), que comporta solução por meio de autocomposição. O STF irá apenas homologar as disposições patrimoniais que forem combinadas e que estiverem dentro do âmbito da disponibilidade das partes. STF. Plenário. ADPF 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 1º/3/2018 (Info 892 – Fonte: Dizer o Direito).

g) Controle Abstrato de Constitucionalidade nos Estados-Membros:

- Nos termos do art. 125, § 2º, da CF/88, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

• Regras:

1. Somente leis ou atos normativos estaduais ou municipais poderão ser objeto de controle.
2. Apesar de não fixar os legitimados, a CF vedou a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.
3. O órgão competente para o julgamento da ação pela via principal será, exclusivamente, o TJ local.

- **Legitimados:** existência de simetria estrita com o controle em âmbito federal? Não. A regra constitucional não especificou os legitimados. Apenas proibiu a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

- “*Simultaneus processus*” (dupla fiscalização): o controle estadual deverá ficar suspenso, aguardando o resultado do controle federal, já que o STF é o intérprete máximo da CF.

Coexistindo duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada perante o tribunal de justiça local e outra perante o STF, o julgamento da primeira – estadual – somente prejudica o da segunda – do STF – se preenchidas duas condições cumulativas:

- 1) se a decisão do Tribunal de Justiça for pela procedência da ação e
- 2) se a inconstitucionalidade for por incompatibilidade com preceito da Constituição do Estado sem correspondência na Constituição Federal.

Caso o parâmetro do controle de constitucionalidade tenha correspondência na Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade. (...). STF. Plenário. ADI 3659/AM, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/12/2018 (Info 927).

- É possível o uso de recurso extraordinário no controle estadual em normas de reprodução obrigatória.

- ***A Fazenda Pública terá prazo em dobro para interposição de Recurso Extraordinário nessa hipótese em comento? Não.***

Não se aplica ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade a norma que concede prazo em dobro à Fazenda Pública. Assim, por exemplo, a Fazenda Pública não possui prazo recursal em dobro no processo de controle concentrado de constitucionalidade, mesmo que seja para a interposição de recurso extraordinário. Precedente: ADI 5814, julgado 06.02.2019.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 347 do STF:** O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público.

Observação: No MS 35410, o STF entendeu o seguinte:

Ementa: (...) 1. O Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, **não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes**

no âmbito de toda a Administração Pública Federal. (...) 3. Impossibilidade de o controle difuso exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas trazer consigo a transcendência dos efeitos, de maneira a afastar incidentalmente a aplicação de uma lei federal, não só para o caso concreto, mas para toda a Administração Pública Federal, extrapolando os efeitos concretos e *interpartes* e tornando-os erga omnes e vinculantes (...). (STF no MS 35410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 12.04.2021)

No MS 25888, de **agosto de 2023**, o STF entendeu que o seguinte:

A Súmula n. 347 foi editada no contexto de uma negativa de registro de aposentadoria fundamentada em lei estadual tida como inconstitucional pelo STF. Logo, o TCU apenas reproduziu o entendimento do STF acerca da inconstitucionalidade. Desse modo, **quando houver uma inconstitucionalidade manifesta ou existir jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de um tema, o TCU pode apreciar a constitucionalidade de leis e de atos do poder público, revelando-se a compatibilidade da Súmula n. 347 com a CF.**

- É inconstitucional resolução do Senado Federal que suspende a execução de dispositivos legais estaduais não declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Precedente: ADI 3.929/DF, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 08/09/2025 (Info 1189 do STF).
- Não se admite a intervenção como *amicus curiae* de instituição de caráter abrangente, composta exclusivamente por advogados, cujo interesse subjetivo guarda relação apenas com o julgamento favorável a uma das partes. Precedente: REsp 2.099.872-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 24/9/2024 (Info 22 do STJ - Edição Extraordinária).
- O *amicus curiae* não pode interpor qualquer recurso (nem mesmo embargos de declaração) em sede de controle abstrato de constitucionalidade e nas causas com repercussão geral que tramitam no STF. Precedente: RE 955.227 ED e ED-segundos/BA.

RE 949.297 ED a ED-quartos/CE. Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 04/04/2024 (Repercussão Geral – Tema 881) (Info 1131 do STF).

- É constitucional a norma contida no art. 27 da Lei nº 9.868/99, que permite a modulação de efeitos, pelo STF, da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Precedente: ADI 2154/DF e ADI 2258/DF, julgados em 03/04/2023 (Info 1089 do STF).
- Os efeitos temporais da coisa julgada nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo são imediatamente cessados quando o STF decidir em sentido oposto em controle concentrado de constitucionalidade ou recurso extraordinário com repercussão geral. Precedente: STF. Plenário. RE 955227/BA, julgado em 8/02/2023 (Repercussão Geral – Tema 885) (Info 1082). STF. Plenário. RE 949297/CE, julgado em 8/02/2023 (Repercussão Geral – Tema 881) (Info 1082).
- A procuradoria jurídica estadual ou municipal possui legitimidade para interpor recurso em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em representação de inconstitucionalidade. A ausência da assinatura do chefe do Poder Executivo (no caso, o Prefeito) na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, sendo suficiente que a peça seja subscrita pelo Procurador. Precedente: ARE 873804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13/10/2022 (Info 1072).
- É possível o reconhecimento de inconstitucionalidade formal no processo constituinte reformador quando eivada de vício a manifestação de vontade do parlamentar no curso do devido processo constituinte derivado, pela prática de ilícitos que infirmam a moralidade, a probidade administrativa e fragilizam a democracia representativa. Precedente: ADI 4887/DF, ADI 4888/DF e ADI 4889/DF - Info 998.
- É inconstitucional dispositivo da Constituição estadual que afirme que, se o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei em ação direta de inconstitucionalidade (controle concentrado de constitucionalidade), ele precisará

comunicar essa decisão à Assembleia Legislativa (se for lei estadual) ou à Câmara de Vereadores (se for lei municipal) a fim de que o órgão legislativo suspenda a eficácia dessa lei. Precedente: Info 1025, ADI 5548/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 16/8/2021.

- Não há impedimento nem suspeição de ministro nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação. Isso porque esses processos são objetivos e as hipóteses legais de impedimento e suspeição se aplicam apenas aos processos subjetivos de fiscalização de constitucionalidade. Precedente: Info 989.

- O STF não admite a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”. Precedente: Info 887 do STF.

- O STF, ao julgar as ações de controle abstrato de constitucionalidade, não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelo autor. A causa de pedir é aberta. Precedente: Info 856 do STF.

- Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. É válido lembrar que essas normas de reprodução obrigatória não precisam estar expressamente previstas na Constituição Estadual. A reprodução textual é mero detalhe. Precedente: Info 852 do STF e Info 1036.

- Associação que representa fração de categoria profissional não é legitimada para instaurar controle concentrado de constitucionalidade de norma. A entidade precisa representar a totalidade de sua categoria profissional. Precedente: Info 826 do STF e Info 995 do STF.

Para ser considerada entidade de classe de âmbito nacional e, assim, ter legitimidade para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, é necessário que a entidade possua associados em pelo menos 9 Estados-membros. Precedente: Info 988.

- O STF pode determinar o arquivamento da proposta de emenda constitucional que viole cláusula pétrea ou da proposta de emenda constitucional ou projeto de lei cuja tramitação esteja ocorrendo com violação às regras constitucionais sobre processo legislativo. Precedente: Info 711 do STF.
- Caso o STF, ao julgar uma ADI, ADC ou ADPF, declare a lei ou ato normativo inconstitucional, ele poderá, de ofício, fazer a modulação dos efeitos dessa decisão. Precedente: Info 918 do STF.
- Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de Turma do TRT que determina nomeação dos aprovados no concurso em razão de preterição e diz que não se aplica, ao caso, o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95. Precedente: Info 926 do STF.
- Pessoa física não tem representatividade adequada para ser *amicus curiae*. Precedente: Info 985.

Podem ser objeto de ADI:

- É cabível ADI contra Resolução de Conselho Profissional que não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou conteúdo normativo que lidou diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição. Precedente: Info 1008 do STF.
- Leis orçamentárias anuais, leis de diretrizes orçamentárias e lei de abertura de crédito extraordinário. Precedente: Info 817 do STF.
- Resolução do TSE se assumir caráter autônomo e inovador. Precedente: Info 747 do STF.

- Regimento interno de uma Assembleia Legislativa que tenha caráter autônomo e inovador. Ex: Regimento que determina o pagamento de verba para parlamentar em virtude de convocação para sessão extraordinária. Precedente: Info 747 do STF.
- Decisão administrativa de TJ que tenha generalidade e abstração. Ex: decisão que reconhece direito remuneratório a determinado servidor e, no ensejo, o estende para todos os servidores do TJ. Precedente: Info 734 do STF.
- Lei estadual que dispõe sobre criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios possui natureza normativa e abstrata, desafiando o controle concentrado. STF. Plenário. ADI 1825, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 978).
- Cabe ADI contra decreto autônomo. Todavia, não é cabível ADI contra decreto regulamentar. Precedente: Info 905 do STF e Info 944 do STF.

ADI:

- Governador afastado do cargo não pode manejar ADI. Precedente: Info 1015 do STF.
- Não é admitido o aditamento à inicial da ação direta de inconstitucionalidade para impugnar novos dispositivos legais após o recebimento das informações dos requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República. Precedente: ADI 4541/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/4/2021 (Info 1013).
O aditamento à petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para que sejam incluídos novos dispositivos legais somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação: a) dispense a requisição de novas informações e manifestações; e b) não prejudique o cerne da ação. Precedente: 1926.
- **Súmula 642 do STF:** Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei de ato do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.

Observação: Não cabe ADI no STF.

- É necessária procuração com poderes específicos para o ajuizamento da ADI, indicando a lei ou ato normativo impugnado, não bastando procuração genérica sem a indicação da lei ou do ato que se pretende impugnar. Precedente: Info 905 do STF.
- A legitimidade recursal deriva da legitimidade ativa. Logo, se o Estado não é legitimado e sim o Governador, cabe a esse último recorrer e não ao Estado. Precedente: Info 703 do STF.
- Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. Precedente: Info 980.
- Os efeitos das decisões em ADI e ADC são erga omnes e vinculantes. Não vinculam, todavia, o STF. O STF pode alterar sua posição, diante de mudanças no cenário político, social e econômico, inclusive, em sede de Reclamação Constitucional. Nesse caso, a decisão na reclamação constitucional não se limitará às partes. Precedente: Info 702 do STF.
- É possível cumular ADI e ADC em uma única demanda de controle concentrado. Isso caminha a favor da economia processual e não há impedimento legal. Precedente: Info 786 do STF.
- Se uma norma foi declarada formalmente constitucional, o STF pode voltar a apreciar sua compatibilidade material com a CF. Precedente: Info 787 do STF.
- O Poder Legislativo não sofre os efeitos vinculantes das decisões em controle abstrato de constitucionalidade. O legislador pode, então, legislar em sentido contrário à jurisprudência. Se legisla por Emenda Constitucional, ela será inconstitucional se violar cláusula pétrea. Se legisla ordinariamente, a lei nascerá com presunção de

inconstitucionalidade, cabendo o Poder Legislativo demonstrar que o contexto fático superou a jurisprudência do STF. Precedente: Info 801 do STF.

- A Lei Orgânica do Município não é parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual, uma vez que a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual. Precedente: Info 1025.

- O efeito repristinatório oriundo do controle abstrato de normas legais impõe que o autor impugne toda a cadeia normativa incompatível com a CF, para que a decisão atinja as leis que “exteriorizem os mesmos vícios de inconstitucionalidade que inquinam a legislação revogadora”. Entretanto, essa necessidade de impugnação da cadeia normativa diz respeito somente às normas do direito pós-constitucional. Precedente: ADI 4711

- É cabível ADI contra Resolução de Conselho Profissional que não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou conteúdo normativo que lidou diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição. Precedente: Info 1008.

- Lei estadual que modifique os limites geográficos de Município pode ser objeto de ADI. Precedente: STF. Plenário. ADI 1825, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020 (Info 978).

Revogação de atos normativos e perda do objeto:

- Se a lei impugnada por meio de ADI é alterada antes do julgamento da ação, o autor da ADI deverá aditar a petição inicial demonstrando que a nova redação do dispositivo impugnado apresenta o mesmo vício de inconstitucionalidade que existia na redação original. Se o autor não fizer isso, o STF não irá conhecer da ADI, julgando prejudicado o pedido em razão da perda superveniente do objeto. Precedente: Info 890 do STF.

- ADPF pode ter como objeto ato normativo já revogado. Precedente: ADPF 33.

- Em regra, o ato normativo revogado antes do julgamento da ADI implica a perda do objeto da ação. Não haverá perda do objeto se o conteúdo do ato for repetido, em sua essência, em outro diploma. Precedente: Info 890 do STF.
- Em regra, o ato normativo revogado antes do julgamento da ADI implica a perda do objeto da ação. Não haverá perda do objeto se, somente após o julgamento, o STF foi informado da revogação da norma atacada. Precedente: Info 845 do STF.
- A alteração do parâmetro constitucional, ou seja, a alteração da norma da Constituição Federal não prejudica o conhecimento da ADI. A lei que nasce inconstitucional não pode ser convalidada por causa de posterior reforma da Constituição Federal. Precedente: Info 907 do STF.
- Se é proposta ADI contra uma medida provisória e, antes de a ação ser julgada, a MP é convertida em lei com o mesmo texto que foi atacado, esta ADI não perde o objeto e poderá ser conhecida e julgada. Precedente: Info 851 do STF.
- Determinada lei foi impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade. Foi editada medida provisória revogando essa lei. Enquanto esta medida provisória não for aprovada, será possível julgar esta ADI. Enquanto não aprovada a MP, não se pode falar em perda de interesse (perda do objeto). Precedente: Info 943 do STF.

ADPF:

- É constitucional a Lei nº 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

A Lei nº 9.882/99 foi editada com estrita observância à ordem constitucional e representa verdadeiro marco na mudança do tipo de fiscalização realizada pelo Supremo Tribunal Federal, com ênfase na tutela dos preceitos fundamentais não amparados pelos outros meios de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente: ADI 2.231/DF, julgado em 22/05/2023 (Info 1095 do STF).

- A ADPF pode ter por objeto **omissão parcial ou total do poder público**, desde que tais omissões sejam lesivas a preceito fundamental. Precedente: Info 1011 do STF.
- Cabe ADPF contra Súmula do TST. Precedente: ADPF 501.
- É cabível o ajuizamento de ADPF contra interpretação judicial de que possa resultar lesão a preceito fundamental. Precedente: Info 980.
- Não cabe ADPF contra Súmula Vinculante. A ADPF não é meio idôneo para se obter interpretação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Precedente: ADPF 147.
- É possível que seja celebrado um acordo no bojo de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que fique demonstrado que há no feito um conflito intersubjetivo subjacente que comporta solução por meio de autocomposição. Precedente: Info 892 do STF.
- A ADPF e a ADI são fungíveis entre si. Quando imprópria a ADPF, ela pode ser recebida como ADI. Quando imprópria a ADI, ela pode ser recebida como ADPF. Sempre? Não. Se o erro for grosseiro, não há falar em fungibilidade. Se a afirmação for genérica no sentido da possibilidade, o aluno deve marcar como correta. Precedente: Info 771 do STF.
- Não cabe ADPF contra decisão judicial transitada em julgado. Precedente: Info 810 do STF.
- A subsidiariedade da ADPF engloba a análise da inexistência de instrumentos do controle de constitucionalidade nos Estados-Membros. Precedente: ADPF 100.
- A subsidiariedade da ADPF engloba a análise da inexistência de instrumentos no controle concreto-difuso. No caso, a decisão recorrida demonstrou a viabilidade de

acionamento, com igual proveito, de diversas outras ações constitucionais, evidenciando a inobservância da regra da subsidiariedade. Precedente: ADPF 392.

Observação: tema polêmico. Veja ADPF 172.

- A ADPF é instrumento processual adequado para suspender os efeitos de decisões judiciais que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, a penhora ou a liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro. O conjunto de decisões questionadas são atos típicos do Poder Público passíveis de impugnação por meio de ADPF. Precedente: Info 869 do STF.

- É cabível ADPF para questionar interpretação judicial de norma constitucional. Precedente: Info 894 do STF.

- Possibilidade de conhecimento da ADPF mesmo que a lei atacada tenha sido revogada antes do julgamento, se persistir a utilidade em se proferir decisão com caráter erga omnes e vinculante. Precedente: Info 939 do STF.

- Cabe ADPF contra o conjunto de decisões judiciais que determinam medidas de constrição judicial em desfavor do Estado-membro, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação UDEs e que recaiam sobre verbas destinadas à educação. STF. Plenário. ADPF 484/AP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 4/6/2020 (Info 980).

- A decisão do Ministro Relator que, de ofício, na ADPF que trata sobre o Estado de Coisas Inconstitucional no sistema prisional, determina medidas para proteger os presos do Covid-19 amplia indevidamente o objeto da ação. Ainda que a causa de pedir seja aberta, o pedido é específico. Precedente: ADPF 347 – Info 970 do STF.

META 45

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 8. Crédito tributário: (...) suspensão (...).

Na PF: 5 Créditos tributários e não tributários das autarquias e fundações públicas federais.
(...) Suspensão (...).

Na PFN: 11. Crédito tributário: (...) suspensão da exigibilidade (...).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 151 a 155-A do [Código Tributário Nacional](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	10 SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Introdução:

- O rol das hipóteses de suspensão do crédito tributário é **taxativo** (artigos 141 e 111, I, do CTN). Você tem que decorar as hipóteses, porque elas incidem bastante em concursos.
- A suspensão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela consequentes.
- A suspensão do crédito tributário **PODE OCORRER ANTES OU DEPOIS DO LANÇAMENTO**. Isso soa estranho, porque o crédito tributário pressupõe o lançamento. Logo, trata-se de suspender um “crédito tributário” que sequer nasceu.
- As causas de suspensão do crédito tributário suspendem o prazo prescricional. Todavia, as causas de suspensão do crédito tributário não suspendem o prazo decadencial, de modo que o Fisco deve fazer o lançamento ainda que o crédito tributário esteja suspenso. Veja:

SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO	
ANTES DO LANÇAMENTO	APÓS O LANÇAMENTO
Se a suspensão ocorrer antes do lançamento, o Fisco deve fazer o lançamento, sob pena de decadência. O Fisco só não pode cobrar o crédito tributário, porque está suspenso.	Se a suspensão ocorrer depois do lançamento, o Fisco não pode cobrar o crédito tributário, porque ele está suspenso.
Impede a exigibilidade do crédito tributário.	Suspende a exigibilidade do crédito tributário.

- As hipóteses de suspensão do crédito tributário são:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as **reclamações e os recursos**, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de **medida liminar** em mandado de segurança.

V – a concessão de medida **liminar ou de tutela antecipada**, em outras espécies de ação judicial;

VI – o **parcelamento**.

b) Moratória:

- A moratória pode ser:

AUTÔNOMA	HETERÔNOMA
Ocorre quando concedida pelo próprio ente competente para instituir e cobrar o tributo.	Ocorre quando concedida pela União em relação a tributos estaduais e municipais. Há discussões sobre a constitucionalidade dessa modalidade. Todavia, para fins de concursos, o aluno deve ir pela literalidade do CTN.

- A moratória também pode ser:

GERAL	INDIVIDUAL
Abrange todos os contribuintes.	Abrange somente os contribuintes que comprovarem o preenchimento dos requisitos legais.
Gera direito adquirido. Decore: <u>Geral</u> <u>gera</u> direito adquirido.	Não gera direito adquirido.
Dispensa garantias.	Pode depender de garantias.

- A moratória parcelada não se confunde com o parcelamento.

c) Depósito do Montante Integral:

- É um direito subjetivo do contribuinte, de modo que não pode ter seu exercício impedido pela Fazenda Pública.

- O depósito deve ser integral e em dinheiro. Nesse sentido, a Súmula 112 do STJ:

Súmula n. 112 do STJ: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro.

- ***O que quer dizer integral e em dinheiro?***

Integral quer dizer que o contribuinte deve depositar tudo que o Fisco está exigindo, incluindo juros e multas que estão sendo cobrados. O contribuinte exime-se do pagamento de juros de mora do depósito a partir e em relação ao valor depositado. Logo, é necessário depositar tudo que o Fisco está cobrando.

Em dinheiro quer dizer que fiança bancária, seguro garantia ou quaisquer outras formas de depósito não suspendem o crédito tributário.

- O contribuinte pode suspender o crédito tributário, obtendo uma liminar. O depósito do montante integral não é condição para a concessão de liminar. São hipóteses distintas de suspensão do crédito tributário.
- A única hipótese em que o contribuinte levantará o dinheiro depositado ocorre quando o mérito é julgado de forma favorável ao contribuinte. Se for julgado de forma desfavorável ou não houver resolução de mérito, o valor é convertido em renda e o crédito tributário é extinto.

DEPÓSITO MONTANTE INTEGRAL		X	RESULTADO DO PROCESSO
MÉRITO JULGADO DE FORMA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE	MÉRITO JULGADO DE FORMA DESFAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE		SEM MÉRITO JULGADO

Contribuinte pode levantar o valor depositado. O levantamento é possível ainda que o contribuinte tenha outros débitos com o mesmo sujeito ativo (REsp 297.115)	Contribuinte não pode levantar o valor depositado, porque haverá conversão do depósito em renda. A conversão do depósito em renda extinguirá o crédito tributário.	Contribuinte não pode levantar o valor depositado (EREsp 215.589). O valor depositado será convertido em renda. A conversão do depósito em renda extinguirá o crédito tributário.
---	--	---

- Há duas formas de fazer o depósito do montante integral: administrativa ou judicialmente. O depósito administrativo seguirá o procedimento administrativo tributário do Fisco. O depósito judicial será feito no bojo de qualquer ação, na qual se discute o crédito tributário, ou à disposição do juízo. Não é necessário ajuizamento de ação para esse fim, basta simples petição. Ademais, não é caso de consignatória.
- A garantia antecipada da execução fiscal, por meio de fiança bancária ou qualquer um dos bens do rol do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, não tem o condão de suspender o crédito tributário se não for em dinheiro e integral. Desse modo, essa garantia antecipada servirá apenas para obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa. Contudo, não suspenderá o crédito tributário.

A Primeira Seção desta Corte firmou orientação segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípua de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos".

2. O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedente: AgInt nos EDcl no REsp n.

2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.

d) Recursos e Reclamações:

- A reclamação e o recurso administrativo, ainda que intempestivos, têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência, o curso do prazo prescricional enquanto perdurar o contencioso administrativo. Veja:

1. O Superior Tribunal de Justiça, atualmente, tem entendimento firme no sentido de que o recurso administrativo, **mesmo quando interposto intempestivamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário, bem como o curso do prazo prescricional, que somente volta a fluir da notificação do contribuinte acerca do trânsito em julgado da decisão administrativa.** Precedentes.

(AgInt nos EDcl no REsp 1394912/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

- Se o contribuinte não discute o lançamento, mas sim o ato que o excluiu do programa de parcelamento, o recurso ou a reclamação não têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Isso porque a suspensão do crédito se dá quando há recurso ou reclamação que conteste o lançamento.

- O pedido de compensação tributária autorizada na lei suspende a exigibilidade do crédito tributário:

Enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. Precedente: AgInt no REsp 1646480/RJ

- Agora, caso não exista lei que autorize a compensação tributária, a compensação será indevida e, assim, o pedido que pede tal compensação também não suspende o crédito tributário. Veja:

Contudo, inexistindo específica lei autorizativa, o pedido de compensação de tributo com precatório não suspende a exigibilidade do crédito tributário. O pedido administrativo de compensação não autorizada pela legislação de regência (art. 170 do CTN) não suspende a exigibilidade do crédito tributário que se busca liquidar. Isso porque, se a própria compensação não é possível, tampouco a suspensão da exigibilidade amparada em pedido administrativo que busque implementá-la. Precedente: AgRg no REsp n. 1.404.898/RS

- Não se pode exigir depósito para admissibilidade de recurso administrativo. Veja:

Súmula Vinculante n. 21: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

e) Parcelamento:

- O parcelamento não gera o benefício da denúncia espontânea. Isso porque, para denúncia espontânea, é necessário o depósito do montante integral e em dinheiro. Não há garantia alguma que o devedor tributário honrará com todas as parcelas do parcelamento e, logo, ele não pode usufruir o benefício da denúncia espontânea.
- O parcelamento requerido pelo contribuinte depois de transcorrido o prazo prescricional não reaviva a exigibilidade do crédito tributário. Isso quer dizer que, caso o devedor tributário peça o parcelamento de débito já prescrito, o Fisco terá que devolver o dinheiro na hipótese de requerimento do contribuinte.
- O parcelamento não gera novação da dívida. É apenas uma forma de adimplemento da dívida.
- O parcelamento de ofício não suspende o crédito tributário.
- O parcelamento não exclui a incidência de juros e multas.
- A prática de fraude impede a concessão de parcelamento.

- Ao parcelamento, aplicam-se subsidiariamente as disposições da moratória.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 21:** É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.

- **Súmula Vinculante n. 28:** É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

- **Súmula n. 112 do STJ:** O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro.

- **Súmula 436 do STJ:** A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

- **Súmula n. 446 do STJ:** Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.

- **Súmula n. 555 do STJ:** Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

- **Súmula n. 625 do STJ:** O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

- **Súmula 653 do STJ:** O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

- A adesão ao programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional. Precedente: Info 754.

- O parcelamento tributário requerido por um dos devedores solidários não importa em renúncia à solidariedade em relação aos demais coobrigados. Precedente: REsp 1.111.202/SP.

- Não é possível conceder, por via judicial, a suspensão da exigibilidade de parcelamento tributário sob o argumento dos efeitos deletérios da Covid-19. De todo modo, é necessário lei para tanto. Precedente: RMS 67443-ES (Info 729 do STJ – Fonte: Dizer o Direito).

- É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão 'ou parcelados sem garantia' constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN.

Em síntese, não é possível que uma lei ordinária condicione a suspensão do crédito tributário à apresentação de garantia do valor objeto de parcelamento, por não haver previsão na lei complementar, como ensina o art. 146, III, b da CF. Precedente: RE 917285 (Repercussão Geral – Tema 874).

- Enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende-se a exigibilidade do tributo, nos termos do art. 151, III, do CTN. O próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida. Precedente: AgInt no REsp 1646480.

- O contribuinte pode, após o vencimento de sua obrigação e antes da execução fiscal, garantir o juízo de forma antecipada mediante o oferecimento de fiança bancária, a fim

de obter certidão positiva com efeitos de negativa. De fato, a prestação de caução mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Entretanto, tem o efeito de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Precedente: AgRg no Ag 1.185.481-DF.

- Incidem juros moratórios no período entre o requerimento de adesão e a consolidação do débito a ser objeto do parcelamento tributário instituído pela Lei n. 11.941/2009. Precedente: REsp 1.523.555-PE.

- É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária ou do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Precedente: Info 652 e REsp 1.381.254-PR.

CRUZADINHA:

CPC. Art. 835 (...).

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

- O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. Precedente: REsp 1.658.517-PA.

- O contribuinte pode optar pelo parcelamento de débitos considerados isoladamente, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei n. 11.941/2009, ainda que relativos a uma mesma Certidão da Dívida Ativa, não sendo possível o parcelamento de uma fração de competência ou período de apuração. Precedente: REsp 1.382.317-PR.

- A revogação de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário ocasiona a retomada do lapso prescricional para o Fisco, desde que inexistente qualquer outra medida constante do art. 151 do CTN ou recurso especial/extraordinário dotado de efeito suspensivo. Precedente: EAREsp 407.940-RS.
- Não interrompe o prazo prescricional o fato de o contribuinte, após ser formalmente excluído do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), continuar efetuando, por mera liberalidade, o pagamento mensal das parcelas do débito tributário. Precedente: REsp 1.493.115-SP.
- Não suspende a exigibilidade do crédito tributário a reclamação administrativa que questione a legalidade do ato de exclusão do contribuinte de programa de parcelamento. As reclamações e recursos previstos no artigo 151 do CTN são aqueles que discutem o próprio lançamento tributário, ou seja, a exigibilidade do crédito tributário. No caso, a reclamação administrativa que apenas questiona a legalidade do ato de exclusão do parcelamento não suspende a exigibilidade do crédito. Precedente: Info 561 do STJ.
- Não é possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa em favor de sócio que tenha figurado como fiador em Termo de Confissão de Dívida Tributária na hipótese em que o parcelamento dele decorrente não tenha sido adimplido. Precedente: Info 543 do STJ.
- A pessoa jurídica pode ser excluída do REFIS quando se demonstre a ineficácia do parcelamento, em razão de o valor das parcelas ser irrisório para a quitação do débito. Em razão da "tese da parcela ínfima", é justificável a exclusão de contribuinte do REFIS, uma vez que o programa de parcelamento foi criado para regularizar as pendências fiscais, prevendo penalidades pelo descumprimento das obrigações assumidas, bem como a suspensão do crédito tributário enquanto o contribuinte fizer parte do programa. Assim, não se pode admitir a existência de débito tributário perene, ou até,

absurdamente, que o valor da dívida fiscal aumente tendo em vista o transcurso de tempo e a irrisoriedade das parcelas pagas. Precedente: Info. 542 do STJ.

- Não cabe a efetivação da penhora pelo sistema BacenJud após a adesão ao parcelamento tributário disposto pela Lei 11.419/2009, ainda que o pedido de bloqueio de valores tenha sido deferido antes da referida adesão. O art. 11, I, da Lei 11.941/2009 prevê a manutenção de penhora realizada previamente ao parcelamento do débito. Como o parcelamento representa hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a causa incide a partir dele, sem efeito retroativo. Em contrapartida, se ainda não havia penhora na execução fiscal, a suspensão decorrente do parcelamento obsta o andamento do feito no que diz respeito às medidas de cobrança. Precedente: Info 537 do STJ.

- Ocorre a prescrição da pretensão executória do crédito tributário objeto de pedido de parcelamento após cinco anos de inércia da Fazenda Pública em examinar esse requerimento, ainda que a norma autorizadora do parcelamento tenha tido sua eficácia suspensa por medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. De fato, em caso análogo, a Primeira Turma do STJ já decidiu que a concessão de medida cautelar em ADI que suspende a lei ensejadora do pedido de parcelamento não suspende a exigibilidade do crédito tributário, na medida em que esse provimento judicial não impede o fisco de indeferir, desde logo, o pedido de administrativo e, ato contínuo, promover a respectiva execução. Isso porque o deferimento de cautelar com eficácia *ex nunc* em ação direta de inconstitucionalidade constitui determinação dirigida aos aplicadores da norma contestada para que, nas suas futuras decisões, (a) deixem de aplicar o preceito normativo objeto da ação direta de inconstitucionalidade e (b) apliquem a legislação anterior sobre a matéria, mantidas, no entanto, as decisões anteriores em outro sentido (salvo se houver expressa previsão de eficácia *ex tunc*). Precedente: Info 534 do STJ.

- O simples requerimento de inclusão no parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, sem demonstração da correspondência dos débitos tributários sonegados com os

débitos objeto do requerimento, não acarreta a suspensão da execução de pena aplicada por crime contra a ordem tributária. O fato de já ter havido trânsito em julgado da condenação não impede que haja a suspensão do feito em caso de concessão do parcelamento. Precedente: Info 533 do STJ.

META 46

SERVIÇOS PÚBLICOS E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 28. Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias. Usuário do serviço público. 29. Concessão de serviço público: natureza jurídica e conceito; regime jurídico financeiro. 30. Extinção da concessão de serviço público; reversão dos bens. 31. Permissão e autorização. 32. Parcerias Público-Privadas.

Na PF: 34 Serviço público: conceito; caracteres jurídicos; classificação e garantias. Usuário do serviço público. Concessão de serviço público: natureza jurídica e conceito; regime jurídico financeiro. Extinção da concessão de serviço público; relicitação (Lei nº 13.448/2017); reversão dos bens. Permissão, autorização e delegação.

Na PFN: 20. Serviços públicos: conceito, princípios, formas de prestação, classificação; concessão, permissão e autorização (Lei nº 8.987/1995). 21. Parcerias Público-Privadas (Lei nº 11.079/2004 e suas alterações).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei nº 8.987/1995](#).
- Ler os artigos 1º ao 13 da [Lei n. 11.079/2004](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA

CESPE/CEBRASPE

DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	14 SERVIÇOS PÚBLICOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO:

a) Critérios para Definição de Serviço Público:

- O conceito de serviço público remonta ao caso francês Blanco, julgado pelo Tribunal de Conflitos de 1873. Isso porque a definição da abrangência de serviço público traçou a competência do Conselho de Estado.
- Escola do Serviço Público: conceito amplíssimo de serviço, considerando serviço público toda e qualquer atividade prestada pelo Estado.
- A concepção tradicional de serviço público é composta por três acepções:

SUBJETIVO OU ORGÂNICO	Refere-se ao conjunto de órgãos e entidades que prestam o serviço público (Estado ou delegatários). Não se refere a qualquer atividade específica, mas sim a quem presta o serviço público.
OBJETIVO OU MATERIAL	Refere-se a uma determinada atividade ou a um conjunto de atividades que satisfazem as necessidades coletivas.
FORMAL	Refere-se ao regime jurídico sob o qual é desenvolvida a atividade. Exige que os serviços públicos sejam prestados sob regime jurídico de direito público, portanto, orientados pelo princípio da supremacia do interesse público.

b) Classificação dos Serviços Públicos:

ESSENCIALIDADE	PROPRIAMENTE DITOS OU ESSENCIAIS	Execução privativa da Administração Pública e indispensáveis à coletividade.
	UTILIDADE PÚBLICA OU NÃO ESSENCIAIS	Podem ser prestados por particulares.
DESTINATÁRIOS	UTI UNIVERSI	São aqueles prestados a toda coletividade, indistintamente, ou seja, seus usuários são indeterminados e indetermináveis. São remunerados por impostos.
	UTI SINGULI	Prestados a usuários determinados e remunerados por taxas ou tarifas.
OBJETO	ADMINISTRATIVOS	São executados para atender às necessidades internas da Administração Pública.
	INDUSTRIAIS	São aqueles que produzem renda para os prestadores. Excluem-se aqueles que devem ser gratuitos, como a educação e saúde.
ADEQUAÇÃO	PRÓPRIOS	Titularidade exclusiva do Estado e a execução pode ser feita diretamente pelo Poder Público ou indiretamente por meio de concessão ou permissão.
	IMPRÓPRIOS	As atividades, executadas por particulares, que atendem às necessidades da coletividade, mas que não são titularizadas, ao menos com exclusividade, pelo Estado.

CRUZADINHA:

A classificação dos serviços públicos quanto aos seus destinatários relembra uma importante diferenciação de Direito Tributário, qual seja: a diferença entre taxa e tarifa. Veja o quadro abaixo.

TAXA	PREÇO PÚBLICO (TARIFA)
Regime Jurídico de Direito Público.	Regime Jurídico de Direito Privado.
O vínculo obrigacional é de natureza tributária, não admitindo rescisão.	O vínculo obrigacional é de natureza contratual, admitindo rescisão.
O sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público.	O sujeito ativo pode ser uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado.
O vínculo nasce independentemente de manifestação de vontade.	Necessidade de manifestação de vontade.
Cobrada em virtude de utilização efetiva ou potencial do serviço público.	Só cobrada em virtude de utilização efetiva do serviço público.
A receita arrecadada é derivada.	A receita arrecadada é originária.
Sujeita-se aos princípios tributários (legalidade, anterioridade, noventena).	Não se sujeita a tais princípios.

c) Formas de Prestação dos Serviços Públicos:

- Prestação direta pelo Estado.
- Prestação indireta por **outorga**: A prestação de serviços públicos pode ser realizada por meio de pessoas jurídicas especializadas criadas pelo Estado.
- Prestação indireta por **colaboração**: Por meio de concessionários e permissionários.

d) Concessão, Permissão e Autorização de Serviços Públicos:

- **Concessão**: é a delegação da prestação, feita pelo poder concedente, mediante **licitação**, na modalidade de **CONCORRÊNCIA** ou **DIÁLOGO COMPETITIVO**, À **PESSOA JURÍDICA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS** que demonstre capacidade para seu

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Perfectibiliza-se por contrato administrativo.

- **Permissão:** é a delegação, **A TÍTULO PRECÁRIO**, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à **PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA** que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. Perfectibiliza-se por contrato administrativo.

Contudo, é um contrato de adesão. A doutrina critica bastante essa previsão da Lei n. 8.987/95, porque todo contrato administrativo acaba sendo invariavelmente de adesão.

- **Autorização:** não tem previsão legal. Prevalece que é ato administrativo unilateral, discricionário e precário.

CRUZADINHA:

Relembre as formas de uso privativo dos bens públicos: concessão, permissão e autorização dos bens públicos. Veja o quadro abaixo:

	CONCESSÃO	PERMISSÃO	AUTORIZAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA	Contrato administrativo bilateral	Ato administrativo unilateral	Ato administrativo unilateral
DISCRICIONARIEDADE	Discricionário	Discricionário	Discricionário
PRECARIEDADE DO INSTITUTO	Não é precário, porque enseja a indenização no caso de rescisão antecipada	Precário	Precário

OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO	Obriga o particular ao uso	Obriga o particular ao uso	Faculta ao particular o uso
NECESSIDADE DE LICITAÇÃO	Depende de licitação	Sempre que possível, será outorgada mediante licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento isonômico aos administrados	Sem licitação
INTERESSE ENVOLVIDO	Fins de interesse público	Fins de interesse público	Fins de interesse privado predominantemente

- Na concessão e na permissão, não se transfere a titularidade dos serviços públicos. Transfere-se apenas a prestação dos serviços públicos.

- A responsabilidade dos concessionários e permissionários é direta e objetiva. A responsabilidade do Poder Público é meramente subsidiária.

- O princípio da continuidade do serviço público traz algumas consequências. Dentre elas, temos as seguintes:

1. Impossibilidade de cortar serviço público por débitos pretéritos (AgRg no AREsp. 817.879/SP).
2. Ilegalidade no corte de serviço público por suposta fraude no medidor apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 857.257/SP).

3. Possibilidade de corte em órgãos públicos inadimplentes, salvo nos locais em que se prestem serviços públicos essenciais (AgRg no REsp 1523996).
4. Legitimidade do corte por débitos atuais, desde que precedido de prévio aviso. Essa situação pode ser excepcionada quando o corte do serviço público possa causar lesão irreversível à integridade física do usuário.
5. Impossibilidade de cortar o serviço público por inadimplimento do usuário em uma **sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado**. (Incluído pela Lei nº 14.015, de 2020)

- Remuneração do concessionário/permissionário:

REGRA	Cobrança de tarifa dos usuários do serviço público.
EXCEÇÃO	Instituição de “receitas alternativas” que deverão constar do edital e do contrato de concessão (art. 11 e 18, VI, da Lei 8987/95).

d) Institutos de grande recorrência em provas:

	SUBCONTRATAÇÃO	SUBCONCESSÃO
Previsão legal	Artigo 25, §§ 1º e 2º.	Art. 26.
Conceito	É a contratação com terceiros de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido , bem como a implementação de projetos associados ao serviço público.	A prestação do serviço público será subdelegada, parcialmente, ao terceiro que se sub-rogará em todos os direitos e obrigações do subconcedente. A subconcessão nunca poderá ser total.
Peculiaridades	A concessionária mantém a responsabilidade exclusiva pela correta prestação do serviço público. As relações jurídicas travadas entre as concessionárias de	A subconcessão só pode ocorrer se : •houver previsão no contrato de concessão. •houver autorização do poder concedente.

	<u>serviço público e os terceiros contratados são de direito privado, inexistindo vínculo jurídico entre os terceiros e o poder concedente.</u>	•realização de licitação, sob a modalidade concorrência.
--	---	--

• **Reversão dos bens:** é a transferência dos bens afetos ao serviço público prestado para o poder concedente, com o intuito de dar continuidade à prestação dos serviços.

• **Intervenção:** é uma medida investigativa da regularidade da prestação dos serviços. Pode gerar a extinção da concessão ou não. Todavia, para extinção da concessão (por caducidade, por exemplo), não há necessidade de intervenção.

A intervenção é feita por decreto. No prazo de 30 dias da declaração da intervenção, o poder concedente deve instaurar um procedimento administrativo que deve durar, no máximo, 180 dias, sob pena de invalidade.

e) Formas de Extinção da Concessão de Serviço Público:

	ENCAMPAÇÃO OU RESGATE	CADUCIDADE
Previsão legal	Artigo 37.	Artigo 38.
Conceito	É a retomada do serviço pelo poder concedente <u>antes do término do prazo da concessão.</u>	É a rescisão unilateral, por inexecução total ou parcial do contrato por parte da concessionária.
Características	Tem como base razões de <u>interesse público</u> , sem que haja qualquer vício na concessão ou qualquer irregularidade na prestação do serviço pela concessionária.	A declaração de caducidade deve ser precedida de processo administrativo de inadimplência, assegurada ampla defesa.

Requisitos	Precisa de: · lei autorizativa. · pagamento prévio de indenização.	A declaração será feita por <u>decreto</u>. A <u>indenização não é prévia</u>, salvo valores devidos por parte do poder concedente em virtude dos bens reversíveis.
-------------------	--	---

- A extinção unilateral do contrato por parte da concessionária, por causa do descumprimento das normas pelo poder concedente, precisa de ação judicial para este fim, não podendo os serviços serem paralisados ou interrompidos até o trânsito em julgado da decisão judicial.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 356 do STJ:** É legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.
- **Súmula n. 407 do STJ:** É legítima a cobrança de tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.
- **Súmula n. 412 do STJ:** A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no CC.
- É inconstitucional lei federal que impede um mesmo grupo econômico de obter concessões para explorar loterias em mais de um estado; é inconstitucional lei federal que restringe a publicidade desses serviços ao território estadual. Precedente: ADI 7.640/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 15/09/2025 (Info 1190 do STF).

- Recursos especiais que discutem transferência de responsabilidade pela manutenção do sistema de iluminação pública com base em normativos da ANEEL não são admissíveis. Precedentes: REsp 2.174.051-SP e REsp 2.174.052-SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 13/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1346) (Info 858 do STJ).
- Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde de que trata o art. 32 da Lei n. 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores. Precedentes: REsp 1.978.141-SP e REsp 1.978.155-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgados em 14/5/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1147) (Info 850 do STJ).
- Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932 às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial. Precedente: AgInt no REsp 2.134.606-SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 28/4/2025 (Info 852 do STJ).
- A legislação consumerista não se aplica aos serviços prestados pelo SUS, mas é possível a redistribuição do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do paciente. Precedente: REsp 2.161.702-AM, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18/3/2025 (Info 844 do STJ).
- Nas ações em que o consumidor discute a legalidade das quotas da CDE, a legitimidade passiva é exclusiva da concessionária de energia elétrica, excluindo-se a União e a ANEEL. Precedentes: REsp 1.955.655-RS e REsp 1.956.946-RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 12/3/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1148) (Info 843 do STJ).
- É constitucional lei estadual que preveja a descentralização da execução de serviços públicos não exclusivos para as entidades do terceiro setor, desde que esse modelo de

gestão seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com fiscalização do MP e TCE. Precedente: ADI 7.629/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 17/02/2025 (Info 1165 do STF).

- É inconstitucional a delegação do serviço de loteria para agentes privados sem prévia licitação. Precedente: RE 1.498.128/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 28/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.323) (Info 1152 do STF).

- Metrô pode exigir da empresa de telefonia retribuição financeira para que ela utilize cabos de fibra óptica nos túneis do metrô. Precedente: REsp 1.990.245-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 17/9/2024 (Info 827 do STJ).

- Em caso de interrupção programada dos serviços, cabe ao fornecedor de serviços essenciais a obrigação de avisar previamente os consumidores pela forma definida pelo respectivo órgão regulador. Precedente: REsp 1.812.140-RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/9/2024 (Info 826 do STJ).

- A Lei nº 10.684/03, que estabelece prazo de 25 anos para concessões e permissões com possibilidade de prorrogação por 10 anos, aplica-se somente a contratos posteriores à sua publicação. Precedente: REsp 2.038.245-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/8/2024 (Info 827 do STJ).

- Forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único. Precedente: REsp 1.937.887-RJ e REsp 1.937.891-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 20/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 414) (Info 818 do STJ).

- O serviço de fretamento colaborativo oferecido pela BUSER é ilegal. A legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em “circuito fechado” (viagens de ida e de volta realizadas com os mesmos passageiros), o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela Buser.

Precedente: REsp 2.093.778-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/6/2024 (Info 817 do STJ).

- O serviço de fretamento colaborativo oferecido pela BUSER é ilegal. A legislação exige que o serviço de fretamento, para ser autorizado, deve ser praticado somente em “circuito fechado” (viagens de ida e de volta realizadas com os mesmos passageiros), o que não é o caso de pelo menos grande parte dos serviços oferecidos pela Buser.

Precedente: REsp 2.093.778-PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/6/2024 (Info 817 do STJ).

- É constitucional o prazo de 25 anos, prorrogável por até 10 anos, para a outorga a particulares de concessão ou de permissão dos serviços e das obras públicas de portos secos. Precedente: ADI 3.497/DF, julgado em 13/06/2024 (Info 1141 do STF).

- É constitucional a autorização ao Poder Executivo, por lei federal, para instituir produtos lotéricos cujo percentual da arrecadação será destinado ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). Precedente: ADI 7.451/DF, julgamento em 11/03/2024 (Info 1127 do STF).

- É inconstitucional lei estadual que prorroga as permissões para empresas operarem serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros. Precedente: ADI 7.241/PI, julgado em 26/02/2024 (Info 1125 do STF).

- Não existe obrigação de conferir passe livre aos Auditores-Fiscais do Trabalho nas praças de pedágios que estão sob administração estadual. O § 5º do art. 630 da CLT prevê que os Auditores-Fiscais do Trabalho gozam de passe livre para usar os transportes coletivos. Isso, contudo, é completamente diferente de cruzar praça de pedágio sem pagar. Mostra-se descabida interpretação extensiva. Precedente: REsp 1.882.934-SP, julgado em 5/12/2023 (Info 798 do STJ).

- É constitucional a Lei 13.026/2014, que transformou de celetista para estatutário o regime de trabalho dos agentes de combate a endemias. Precedente: ADI 5.554/DF, julgado em 25/4/2023 (Info 1093 do STF).
- Os serviços de transporte coletivo terrestre de passageiros, desvinculados da exploração da infraestrutura, podem ser outorgados sem licitação prévia, mediante simples autorização. Precedente: ADI 5549/DF e ADI 6270/DF, julgados em 29/3/2023 (Info 1089 do STF).
- É possível a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário ainda que não haja o cumprimento de todas as etapas do serviço. Precedente: Ag 1308764-RJ, julgado em 16/8/2022 (Info Especial 8 do STJ).
- A queda de arrecadação fiscal de município contratante advinda da redução do preço do barril de petróleo no mercado internacional não constitui motivo suficiente para redução da contraprestação devida à concessionária de serviços públicos se essa contraprestação não estiver vinculada contratualmente à variação do preço do petróleo. Precedente: AgInt na SLS 2.779-RJ (Info 748 do STJ).
- São constitucionais o compartilhamento, mediante convênio, com estados, Distrito Federal ou municípios, da execução de atividades e serviços públicos federais essenciais, e a adoção de procedimentos simplificados para a garantia de sua continuidade em situações de greve, paralisação ou operação de retardamento promovidas por servidores públicos federais. Precedente: ADI 4857/DF (Info 1046 do STF).
- É indevida a cobrança promovida por concessionária de rodovia, em face de autarquia prestadora de serviços de saneamento básico, pelo uso da faixa de domínio da via pública concedida. Precedente: REsp 1.817.302-SP (Info 740).

- Não se exige contraditório prévio à decretação de intervenção em contrato de concessão com concessionária de serviço público. Precedente: RMS 66794-AM (Info 727).

- A Lei nº 13.116/2015 estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Esse diploma normativo ficou conhecido como Lei Geral das Antenas.

O art. 12 dessa Lei proíbe que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios cobrem contraprestação das concessionárias pelo direito de passagem em vias públicas, faixas de domínio e outros bens públicos de uso comum na instalação de infraestrutura e redes de telecomunicações.

O regramento do direito de passagem previsto no art. 12, caput, da Lei Geral das Antenas (Lei nº 13.116/2015) se insere no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (art. 22, IV, da CF/88) e sobre normas gerais de licitação e contratação administrativa (art. 22, XXVII, da CF/88).

O art. 12 da Lei Geral das Antenas respeita os princípios constitucionais da eficiência e da moralidade administrativa.

O ônus real advindo da gratuidade do direito de passagem estabelecido no art. 12 da Lei nº 13.116/2015 é adequado, necessário e proporcional em sentido estrito, considerando o direito de propriedade restringido.

Do ponto de vista material, não é compatível com a ordem constitucional vigente o entendimento de que o direito de propriedade — mesmo que titularizado por ente político — revista-se de garantia absoluta.

Logo, não se pode dizer que essa restrição imposta pelo art. 12 tenha violado o direito constitucional de propriedade. Precedente: ADI 6482/DF (Info 1006).

- O Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) destinado à ampliação e ao fortalecimento da interação entre o Estado e a iniciativa privada (MP 727/2016, convertida na Lei nº 13.334/2016) não afronta os princípios da Administração Pública e da proteção do meio ambiente e dos índios (art. 23, VI, art. 37, caput e art. 231, § 2º, da CF/88). Precedente: ADI 5551/DF (Info 1009).

- Em regra, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. Precedente: STF, RE 1001104, Info 982.
- A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, é pessoal. Dessa forma, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida. Precedente: AgRg no AREsp 196374/SP.
- É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedente: AgRg no AREsp 346561.
- É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais. Precedente: REsp 811690/RR.
- O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Precedente: REsp 662214/RS.
- É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo. Precedente: AgRg no AREsp 484166/RS.
- O Poder Judiciário não tem competência para autorizar, ainda que a título precário, a prestação de serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa. O art. 223 da CF atribui competência ao Poder Executivo para outorgar e renovar concessão,

permissão e autorização, bem como fiscalizar o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Em consonância com essa previsão constitucional, além de obedecidas as disposições do Decreto-Lei 236/1967 (que complementa e modifica o Código Brasileiro de Telecomunicações), as outorgas para a execução dos serviços de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa requerem procedimento administrativo seletivo divulgado pela publicação de avisos de habilitação no Diário Oficial da União, os quais informam a quantidade de municípios, as sedes das outorgas, bem como convidam os interessados a apresentarem propostas ao Ministério das Comunicações. Nesse contexto, a despeito de não caber ao STJ analisar os dizeres de portarias, cumpre salientar que, nos termos do art. 13 da Portaria MC 355/2012, à vista do parecer da Consultoria Jurídica, o Ministro de Estado das Comunicações poderá adjudicar e homologar o procedimento seletivo de radiodifusão educativa. Compete à ANATEL, em momento posterior, administrar o serviço. Exsurge, pois, a conclusão de que o funcionamento das rádios com finalidade educativa exige prévia autorização do Executivo, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar a esfera de competência estrita àquele Poder, mostrando-se inviável a autorização judicial para funcionamento de rádios com finalidade educativa, mesmo que a título precário, por ser essa outorga ato administrativo complexo. Precedente: Info 562 do STJ.

- Concessionária de rodovia pode cobrar de concessionária de energia elétrica pelo uso de faixa de domínio de rodovia para a instalação de postes e passagem de cabos aéreos efetivadas com o intuito de ampliar a rede de energia, na hipótese em que o contrato de concessão da rodovia preveja a possibilidade de obtenção de receita alternativa decorrente de atividades vinculadas à exploração de faixas marginais. Precedente: Info 554 do STJ.

- Em ação civil pública movida para anular permissões para a prestação de serviços de transporte coletivo concedidas sem licitação e para condenar o Estado a providenciar as licitações cabíveis, não cabe discutir eventual indenização devida pelo Estado ao permissionário. A ação civil pública é o instrumento processual destinado à defesa judicial de interesses difusos e coletivos, permitindo a tutela jurisdicional do Estado com

vistas à proteção de certos bens jurídicos. Por meio desta ação, reprime-se ou previne-se a ocorrência de danos ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, dentre outros, podendo ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Assim, não cabe neste tipo de ação, em que se busca a tutela do bem coletivo, a condenação do Estado a indenizar o réu - na hipótese, a permissionária de transporte público - pelos investimentos realizados, o que pode ser pleiteado em ação autônoma. Precedente: Info 546 do STJ.

- Declarada a nulidade de permissão outorgada sem licitação pública ainda antes da Constituição Federal de 1988, é possível ao magistrado estabelecer, independentemente de eventual direito a indenização do permissionário, prazo máximo para o termo final do contrato de adesão firmado precariamente. Precedente: Info 546 do STJ.

- A não adoção pelo poder concedente das providências do § 3º do art. 42 da Lei 8.987/1995 não justifica a permanência por prazo muito longo de permissões para a prestação de serviços de transporte coletivo concedidas sem licitação antes da Constituição Federal de 1988. A redação do § 2º do art. 42 da Lei 8.987/1995 fixa o prazo de 24 meses como tempo mínimo necessário que deve ser observado pela Administração Pública para a realização de levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações exigidas. Já a exigibilidade da licitação é proveniente da CF. Precedente: Info 546 do STJ.

- Não há garantia da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de permissão de serviço de transporte público realizado sem prévia licitação. Precedente: Info 535 do STJ.

- O art. 18, I, II e III da Lei 9.472/97 é compatível com os arts. 21, XI, e 48, XII, da CF/88. A competência atribuída ao chefe do Poder Executivo para expedir decreto em ordem a instituir ou eliminar a prestação do serviço em regime público, em concomitância ou

não com a prestação no regime privado, aprovar o plano geral de outorgas do serviço em regime público e o plano de metas de universalização do serviço prestado em regime público está em perfeita consonância com o poder regulamentar previsto no art. 84, IV, parte final, e VI, da Constituição Federal. Interpretação conforme dada ao art. 19, IV e X A competência da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para expedir normas subordina-se aos preceitos legais e regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição dos serviços de telecomunicações no regime público e no regime privado. O art. 19, IV e X, da Lei 9.472/97, desse modo, é constitucional. Impossibilidade de a ANATEL realizar busca e apreensão (o inciso XV do art. 19 é inconstitucional) A busca e posterior apreensão efetuada sem ordem judicial, com base apenas no poder de polícia de que é investida a ANATEL, mostra-se inconstitucional diante da violação ao disposto no princípio da inviolabilidade de domicílio, à luz do art. 5º, XI, da Constituição Federal. Logo, o art. 19, XV, da Lei nº 9.472/97 é inconstitucional. Interpretação conforme do art. 22, II A competência atribuída ao Conselho Diretor da ANATEL para editar normas próprias de licitação e contratação (art. 22, II, da Lei nº 9.472/97) deve observar o arcabouço normativo atinente às licitações e aos contratos, em respeito ao princípio da legalidade. É inconstitucional a expressão “serão disciplinados pela Agência” contida no art. 55 da Lei Diante da especificidade dos serviços de telecomunicações, é válida a criação de novas modalidades licitatórias por lei de mesma hierarquia da Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93). Portanto, sua disciplina deve ser feita por meio de lei, e não de atos infralegais, em obediência aos artigos 21, XI, e 22, XXVII, do texto constitucional. Interpretação conforme do art. 59 A contratação, a que se refere o art. 59 da Lei nº 9.472/97, de técnicos ou empresas especializadas, inclusive consultores independentes e auditores externos, para executar atividades de competência da ANATEL, deve observar o regular procedimento licitatório previsto pelas leis de regência. Constitucionalidade dos arts. 65, III, §§ 1º e 2º, 66 e 69 da Lei A possibilidade de concomitância de regimes público e privado de prestação do serviço, assim como a definição das modalidades do serviço são questões estritamente técnicas, da alçada da agência, a quem cabe o estabelecimento das bases normativas de cada matéria relacionada à execução, à definição e ao estabelecimento das regras peculiares a cada serviço. Inconstitucionalidade das expressões

“simplificado” e “nos termos por ela regulados” previstas no art. 119 da Lei nº 9.472/97. A ANATEL não pode disciplinar procedimento licitatório simplificado por meio de norma de hierarquia inferior à Lei Geral de Licitações, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal. Por isso, são inconstitucionais as expressões “simplificado” e “nos termos por ela regulados” do art. 119, da Lei nº 9.472/97. Precedente: ADI 1668/DF, julgado em 27/2/2021 (Info 1007).

METAS 47 E 48

EXTINÇÃO E EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 8. Crédito tributário: (...) extinção e exclusão; prescrição e decadência (...).

Na PF: 5 Créditos tributários e não tributários das autarquias e fundações públicas federais. (...) extinção e exclusão. Prescrição e decadência. (...)

Na PFN: 11. Crédito tributário: (...) extinção e exclusão; prescrição e decadência (...).

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler os assuntos **EXTINÇÃO** e **EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 156 a 182 do [Código Tributário Nacional](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **40 questões** sobre os assuntos no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO	11 EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 12 EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Extinção do Crédito Tributário:*

- O artigo 141 prevê a taxatividade das hipóteses de extinção do crédito tributário, que, segundo o artigo 156 do CTN, são:

Art. 156. EXTINGUEM o crédito tributário:

- I - o pagamento;
- II - a compensação;
- III - a transação;
- IV - remissão;
- V - a prescrição e a decadência;
- VI - a conversão de depósito em renda;
- VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
- VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;
- IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
- X - a decisão judicial passada em julgado.
- XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei.

- Ainda que o CTN tenha previsto a taxatividade da lista, há duas jurisprudências que excepcionam a regra:

STF: é possível que lei local preveja novas formas de extinção do crédito tributário, com base no raciocínio de que o ente federativo pode até não criar tributo. Logo, pode criar outra forma de extinção, porque quem pode o mais pode o menos. Outrossim, não há reserva de lei complementar federal para criar hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários. Precedente: ADI 2405/RS.

STJ: após esbulho possessório praticado pelo Município de Belo Horizonte, o STJ decidiu que a confusão extinguiu o crédito tributário de IPTU. Os litígios possessórios entre particulares não afetam a obrigação de pagar o imposto predial e territorial urbano, resolvendo-se entre eles a indenização acaso devida a esse título. Já quem, sendo contribuinte não só condição de possuidor, e esbulhado da posse pelo próprio

município, não está obrigado a recolher o tributo até nela ser reintegrado por sentença judicial, à mingua do fato gerador previsto no art. 32 do CTN, confundindo-se nesse caso o sujeito ativo e o sujeito passivo do imposto. Precedente: AgRg no Ag 117.895/MG.

b) Repetição de Indébito:

- **Quem é legitimado a pedir a restituição do tributo?** Em regra, é o contribuinte de direito:

REGRA GERAL

Art. 166 do CTN. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la.

Súmula 546 do STF: Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte "de jure" não recuperou do contribuinte "de facto" o "quantum" respectivo.

- Nos casos de concessionárias de serviços públicos, o STJ entende que é o contribuinte de fato, ou seja, o consumidor que tem legitimidade para pleitear a restituição do tributo. Veja:

EXCEÇÃO

Embora seja contribuinte de fato, consumidor final de energia elétrica tem legitimidade para pleitear a restituição. Esse entendimento estende-se para os casos em que a relação jurídica esteja assim firmada: concessionária de serviço público de um lado e consumidor final de outro. Por todos, veja: “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada. Precedente: REsp 1299303/SC.

- A maior parte dos casos que ensejam a repetição do tributo ocorre com a declaração da inconstitucionalidade do tributo. A inconstitucionalidade pode ser reconhecida incidentalmente ao processo que pede a restituição ou, também, de forma direta pelo STF. O prazo para restituição do tributo conta da data da extinção do crédito tributário e não da data da declaração de inconstitucionalidade do tributo.
- Há dois tipos de prazo e dois tipos de ação previstos nesse trecho do CTN. Veja:

NATUREZA DECADENCIAL DA <u>AÇÃO DE REPETIÇÃO</u>	NATUREZA PRESCRICIONAL DA <u>AÇÃO ANULATÓRIA</u>
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados:	Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição.
	Nessa hipótese, o contribuinte pede administrativamente a restituição, que é indeferida. Sendo assim, ele tem prazo prescricional para anular a decisão administrativa. Há quem entenda que, nesta ação anulatória, o juízo já pode determinar a restituição. Há quem entenda que o juízo somente pode anular a decisão administrativa.

c) Compensação:

- Para compensação, é necessária a existência de lei autorizativa. Sendo assim, não é um direito subjetivo do contribuinte.
- Tributo cuja cobrança está sendo discutida judicialmente não pode ser aproveitado para compensação. É preciso que haja o trânsito em julgado da decisão.
- A compensação exige identidade de credor e devedor. Veja:

É incontroverso que o precatório é devido pelo IPERGS e que o crédito tributário é devido ao Estado do Rio Grande do Sul, pessoas que, evidentemente, não se confundem. Assim, ainda que superado o óbice da inexistência de lei autorizativa, é inviável a compensação pretendida pela empresa, por não haver identidade entre credores e devedores de ambas as obrigações. Precedente: AgInt no REsp 1613204/RS.

- Lei federal prevê a possibilidade de compensação de tributos e contribuições, ainda que não sejam da mesma espécie. Há ressalva quanto às contribuições previdenciárias, que têm destinação constitucional específica. Logo, em âmbito estadual ou municipal, a possibilidade de compensação desse jaez dependerá do que dispõe a lei estadual ou municipal.

d) Remissão:

- Remissão é perdão do crédito tributário. Pode abranger tributos ou multas.

RISCO DE PEGADINHA:

A anistia e a isenção são hipóteses de exclusão do crédito tributário.

A anistia é uma forma de exclusão de multas e a isenção é uma forma de exclusão de tributos.

A remissão, por sua vez, é uma forma de extinção do crédito tributário, que pode abranger tributos ou multas.

e) Decadência e Prescrição:

- A decadência e a prescrição são hipóteses de extinção do crédito tributário. A decadência diz respeito ao direito de lançar o tributo. A prescrição, por sua vez, diz respeito à cobrança judicial do crédito tributário, ou seja, ao ajuizamento da execução fiscal.

- A prescrição tributária é diferente da prescrição civil. O CTN diz que a prescrição tributária é hipótese de extinção do crédito tributário tal qual a decadência tributária. A prescrição civil anula a pretensão, de modo que o direito continua a existir. Sendo assim, se o devedor civil paga dívida prescrita, ele não tem o direito à repetição do

indébito. Ao contrário, se o devedor tributário paga dívida prescrita, ele tem o direito à repetição do indébito. Precedente: REsp 646328.

- Do mesmo modo, a confissão de crédito tributário prescrito não tem o condão de resgatar sua exigibilidade. Veja:

Não obstante o fato de que a confissão espontânea de dívida seguida do pedido de parcelamento representa um ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, IV, do CTN, tal interrupção somente ocorrerá se o lapso prescricional estiver em curso por ocasião do reconhecimento da dívida, não havendo que se falar em renascimento da obrigação já extinta ex lege pelo comando do art. 156, V, do CTN. Precedente: AgRg no REsp 1297954/MG.

- Em regra, o prazo prescricional começa a correr quando do vencimento. Todavia, se houver impugnação administrativa, o termo inicial se dá quando se encerrar a fase administrativa, após o julgamento de todos os recursos.
- O pedido de parcelamento não só suspende o crédito tributário e o respectivo prazo prescricional como também o interrompe:

A jurisprudência desta Corte já se pronunciou no sentido de que o pedido de parcelamento interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, ainda que o parcelamento não tenha sido efetivado. Precedente: AgInt no REsp 1489548/SC.

f) Exclusão do Crédito Tributário:

- **Revogação de lei que concede isenção:** O STF entende que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais. Isso porque tais situações configuram majoração indireta de tributos. Precedente: Plenário. RE 564225, julgado em 20/11/2019.
- Não faça confusão entre as seguintes hipóteses:

Aplica-se o princípio da anterioridade?	
Revogação de lei que concedia isenção ou benefício fiscal	Aplica anterioridade
Redução ou extinção de desconto	Não aplica anterioridade
Alteração do prazo de recolhimento do tributo	Não aplica anterioridade Súmula vinculante n. 50 do STF: Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 17:** Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Observações sobre a Súmula Vinculante 17

1. Incidem juros de mora da data dos cálculos até a data de expedição da ordem de pagamento. Precedente: RE 579.431.
2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor (RPV) e sua expedição para pagamento. Precedente: ARE 638.195.

- **Súmula n. 162 do STJ:** Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

- **Súmula n. 188 do STJ:** Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

- **Súmula n. 212 do STJ:** ~~A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.~~ **(Superada, em virtude da ADI 4.296)**

- **Súmula n. 213 do STJ:** O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.
- **Súmula n. 383 do STF:** A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
- **Súmula n. 436 do STJ:** A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
- **Súmula n. 460 do STJ:** É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.
- **Súmula n. 461 do STJ:** O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
- **Súmula n. 464 do STJ:** A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária.
- **Súmula n. 508 do STJ:** A isenção da COFINS concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996.
- **Súmula n. 523 do STJ:** A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

- **Súmula n. 546 do STF:** Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte “de jure” não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo.

- **Súmula n. 555 do STJ:** Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

- **Súmula n. 622 do STJ:** A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

- **Súmula n. 625 do STJ:** O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.

- **Súmula n. 653 do STJ:** O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.

- **Tema 1184 do STF:**
 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo

para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Precedente: RE 1355208.

- Contribuintes que renunciam a ações judiciais para aderir à transação tributária da Lei 13.988/2020 não devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios. Precedente: REsp 2.032.814-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. para acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/6/2025 (Info 856 do STJ).

- É inconstitucional norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, a realização de compensação ou transação, conceder anistia, remissão, parcelamento de débitos fiscais, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos. Precedente: ADI 5.699/AP, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 02/06/2025 (Info 1180 do STF).

- Não é cabível a ação de consignação em pagamento para fins de recolher o tributo em parcelas, isto é, o devedor deve consignar o valor integral da exação. Precedente: REsp 2.146.757-MT, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/3/2025 (Info 845 do STJ).

- A restituição de indébito tributário reconhecido na via judicial não pode ser efetivada administrativamente, eis que deve plena observância ao regime constitucional de precatórios (art. 100, da CF/88). Precedente: RE 1.420.691/SP, julgado em 21/8/2023 (Repercussão Geral - Tema 1262) (Info 1108 do STF).

- O direito de o contribuinte reaver os valores pagos indevidamente ou a maior, a título de tributos, encontra-se expressamente assegurado no art. 165 do CTN, podendo ocorrer de duas formas:

a) pela restituição do valor recolhido, isto é, quando o contribuinte se dirige à autoridade administrativa e apresenta requerimento de ressarcimento do que foi pago indevidamente ou a maior; ou b) mediante **compensação tributária**.

Assim, se o contribuinte impetra mandado de segurança pedindo para que fique declarada a inexigibilidade de determinada obrigação tributária, é possível que a

decisão declare que esse contribuinte terá direito de obter a devolução a compensação tributária ou a restituição do indébito tributário na via administrativa. Precedente: REsp 1951855-SC (Info 756).

- É possível que lei local preveja novas formas de extinção do crédito tributário, com base no raciocínio de que o ente federativo pode até não criar tributo. Logo, pode criar outra forma de extinção, porque quem pode o mais pode o menos. Outrossim, não há reserva de lei complementar federal para criar hipóteses de suspensão e extinção de créditos tributários. Precedente: ADI 2405/RS

- Tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; de outro lado, tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. Precedente: REsp 1.715.256-SP.

- O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, ficou inadimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da

exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional. Precedente: AgInt no REsp 1577826/RJ.

- As entidades dos serviços sociais autônomos não possuem legitimidade passiva nas ações judiciais em que se discute a relação jurídico-tributária entre o contribuinte e a União e a repetição de indébito das contribuições sociais recolhidas. Precedente: EREsp 1.619.954-SC.

- Não é possível a constituição de crédito tributário com base em documento de confissão de dívida tributária apresentado, para fins de parcelamento, após o prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. A decadência, consoante disposto no art. 156, V, do referido diploma legal, é forma de extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou autolancamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento seja de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP etc.). Precedente: REsp 1.355.947-SP.

- É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Precedentes: RE 851421/DF (Repercussão Geral – Tema 817) (Info 1042).

- O Fisco não pode proceder à inscrição do débito em dívida ativa e negar a CND ao contribuinte, desconsiderando a declaração e a compensação tributárias, efetuadas por ele via Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), sem notificá-lo do indeferimento da compensação. Ao promover a compensação (CTN, art. 156, II), o contribuinte deve informá-la ao Fisco para que averigue a regularidade do procedimento e, então, homologue, ainda que tacitamente, a compensação efetuada, a partir da qual não se poderá recusar a expedição de Certidão Negativa de Débito (CND). Caso a autoridade administrativa discorde da extinção - por considerar inexistente ou insuficiente o crédito devido ao contribuinte, ou ainda por considerar

inexistente o direito à compensação - deverá praticar ato manifestando essa discordância por meio de processo administrativo tributário (que suspenderá o crédito tributário), antes de propor ação fiscal contra o contribuinte. Precedente: AgRg no REsp 1.126.548-RS.

- O disposto no art. 170-A do CTN, que exige o trânsito em julgado para fins de compensação de crédito tributário, somente se aplica às demandas ajuizadas após a vigência da LC 104/2001. Precedente: Info 541 do STJ.

- A suspensão da lei que autoriza o pagamento em prestações do débito tributário, por força de medida liminar deferida em ação direta de inconstitucionalidade, implica o imediato indeferimento do pedido de parcelamento. Isso porque a inércia da Fazenda Pública em examinar esse requerimento, por mais de cinco anos, acarreta a prescrição do crédito tributário. Precedente: Info 534 do STJ.

- É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão 'ou parcelados sem garantia' constante do parágrafo único do art. 73, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN. Em síntese, não é possível que uma lei ordinária condicione a suspensão do crédito tributário à apresentação de garantia do valor objeto de parcelamento, por não haver previsão na lei complementar, como ensina o art. 146, III, b da CF. Precedente: RE 917285.

META 49

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.
SEMANA 5	Teoria Geral dos Recursos; Recursos em Espécie.
SEMANA 6	Procedimentos Especiais.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 3 e 4**.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.